

1502537-49.2022.8.26.0348

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... Data de Registro: 29/09/2022). " ROUBO - materialidade - boletins de ocorrência e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça e violência. ROUBO - autoria - depoimento de vítima indicando o réu como autor - reconhecimento que não foi possível realizar em juízo porque decretada a revelia do réu - depoimento de vítima que confirma ter realizado reconhecimento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Centro - CEP 09371-901, Fone: (11) 2388-6643, Mauá-SP - E-mail: maua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Processo nº 1502537-49.2022.8.26.2022

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1502537-49.2022.8.26.0348

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2177953/2022 - 04º D.P. MAUA, 19401711 - 04º D.P. MAUA, 2177953 - 04º D.P. MAUA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAPHAEL FERNANDO LISBOA FRANÇA

Data da Audiência:

14/12/2022

Justiça Gratuita

Em 14 de dezembro de 2022 às 14h00, em razão da pandemia de COVID-19 e em conformidade com o Provimento nº 2557/2020, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, bem como dos Comunicados nº 284 e 317 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e, ainda, da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, com intuito de possibilitar a prestação jurisdicional, e a não disseminação do novo coronavírus, realiza-se a presente audiência por meio virtual com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes do ato processual. A seguir, instalou-se formalmente a audiência sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco, MM. Juiz de Direito, comigo, escrevente infra-assinado e nomeado, nos autos em epígrafe. Presentes, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em tempo real: o Ministério Público, representado pelo Promotor de Justiça, Dr. Ricardo Flório. Ausente o réu Raphael Fernando Lisboa França. Presente o Defensor Público, Dr. Tales Pataias Ramos. Presente a vítima Gabriele Messias Macedo. Presentes as testemunhas comuns Fernando de Carvalho Matei e Thais Ribeiro Meira. A seguir,

certificou-se a incomunicabilidade das partes, nos termos dos artigos 456 do Código de Processo Civil e artigo 210 do Código de Processo Penal. Iniciados os trabalhos, pelo MM. Juiz foi decidido: "Nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal, decreto a revelia do réu Raphael Fernando Lisboa França uma vez que foi intimado da presente audiência (fls. 80/84), porém não compareceu e não justificou a sua ausência." A seguir, pelas partes, não houve oposição à decretação da revelia. Na sequência, foram inquiridas a vítimas e a testemunha Fernando, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Pelas partes foi manifestada a desistência da oitiva da testemunha Thais, o que foi homologado pelo MM. Juiz. Dada a palavra às partes para requerimento de alguma diligência, nada foi requerido. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução." Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça e posteriormente à Defesa, que se manifestaram, nos seguintes termos, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte Sentença: "I - Relatório. RAPHAEL FERNANDO LISBOA FRANÇA, qualificado a fls. 27/28, foi denunciado como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, porque, no dia 17 de junho de 2022, por volta das 19h:30min, na Avenida Vitória Brisanter, nº 288, - Jardim Zaira, nesta cidade e comarca de Mauá-SP, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego do objeto vulgarmente conhecido como "pega-sapo", 2 aparelhos celular Motorola e a quantia de R\$ 500,00, pertencentes a Gabriele Messias Macedo (fls. 46/47). A denúncia foi oferecida (fls. 44/45) e recebida (fls. 48/50). O réu foi citado (fls. 61) e apresentou defesa preliminar (fls. 65). O recebimento da denúncia foi mantido, sendo designada teleaudiência, nos termos da Resolução 317 do Conselho Nacional de Justiça e do Comunicado 284 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a concordância tácita das partes (fls. 67/72). Na audiência de instrução e julgamento, por meio de gravação audiovisual, foi inquirida a vítima Gabriele Messias Macedo (gravação audiovisual) e a testemunha Fernando de Carvalho Matei (gravação audiovisual). Nesta audiência, as partes desistiram da oitiva da testemunha Thais Ribeiro Meira e foi decretada a revelia do réu que foi intimado para a audiência e não compareceu (termo de audiência e fls. 80 e 84). Na fase extrajudicial, foram ouvidas as testemunhas Thais Ribeiro Meira (fls. 9) e Fernando de Carvalho Matei (fls. 10), a vítima Gabriele Messias Macedo (fls. 11), o réu Raphael Fernando Lisboa França (fls. 8 e 27) e a testemunha Edson Vieira Júnior (fls. 19). A instrução foi encerrada (termo de audiência). A acusação em debates orais propugnou pela condenação dos réus e o regime inicial fechado para o início de cumprimento de pena (gravação audiovisual). A defesa do réu Raphael, em debates, requereu a improcedência da ação. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão extrajudicial, o regime diverso do fechado e o direito de recorrer em liberdade (termo de audiência). Auto de reconhecimento de pessoa positivo (fls. 12). Auto de exibição e apreensão (fls. 13). Auto de avaliação indireta (fls. 30/31). Folha de antecedentes (fls. 54/55) e certidão (fls. 56/57). II - Fundamentação. A ação penal é procedente. A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de reconhecimento de pessoa positivo (fls. 12), auto de exibição e apreensão (fls. 13), auto de avaliação indireta (fls. 30/31) e pela prova oral colhida em juízo. A autoria restou comprovada. Em juízo, a vítima Gabriele Messias Macedo disse que: a) o roubo foi no dia 12 ou 13 na parte da tarde; b) no dia 17 eles me chamaram para fazer o reconhecimento; c) entrou somente um e ele tinha uma simulacro de arma; d) eu vi a arma dele, percebi que ela era falsa e a gente saiu na mão; e) ele entrou, anunciou o assalto e pegou os dois celulares; f) eu não me lembro se demorou dois meses para me chamarem; g) eu estava na Antonio Brisanter, vi ele, achei que ele iria roubar uma mulher e eu chamei a polícia; h) depois que ele foi detido, eu fui

chamado na Delegacia e foram colocados quatro cinco pessoas com ele, tinham mais de duas pessoas no momento do reconhecimento; i) antes do reconhecimento pediram para eu descrever a pessoa; j) eu fiquei com medo, quando percebi que a arma era falsa, ele veio para cima de mim, eu fiquei dois dias quase sem conseguir andar, ele foi bem agressivo e é bem mais alto do que eu (gravação audiovisual e fls. 11). A testemunha Fernando de Carvalho Matei, sob o crivo do contraditório, disse que: a) estávamos na base na Companhia onde a gente trabalha e a Senhora Gabriele veio e nos avisou que um indivíduo que estava na Avenida Antonio Brisante ela viu um indivíduo que havia praticado o roubo contra ela; b) saímos em diligências, fomos na Avenida Antonio Brisante, havia uma pessoa com as características da pessoa informada pela vítima, inclusive a motocicleta que ele estava; c) ela não tinha habilitação para dirigir; d) os bens não foram recuperados, na abordagem não foi encontrado nada de ilícito com ele; e) a vítima disse que ele entrou no comércio dela e ela entrou em luta corporal com ele; f) a testemunha Thais tem as mesmas informações que eu; g) não acompanhei o reconhecimento pessoal, mas acredito que o Delegado me informou que a vítima o reconheceu (gravação audiovisual e fls. 10). Pois bem, como também pela declaração da vítima Gabriele Messias Macedo (gravação audiovisual e fls. 11), pelos depoimentos das testemunhas Fernando de Carvalho Matei (fls. 10), Thais Ribeiro Meira (fls. 9) e Edson Vieira Júnior, os dois últimos que me utilizo subsidiariamente, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, e pela confissão extrajudicial do réu RAPHAEL FERNANDO LISBOA FRANÇA (fls. 8 e 27), foi comprovado que foi até o comércio denominado Pet Shop e com um pedaço de madeira nas mãos simulou estar armado, anunciou o roubo para a vítima Gabriele e subtraiu dois aparelhos celulares e R\$ 500,00 do caixa. Contudo, a vítima percebeu que o réu estava com um simulacro de arma de fogo, questionou ele, quando ele veio para cima da vítima e eles entraram em luta corporal, agrediu a vítima, que ficou quase dois dias sem conseguir andar, e fugiu. Cerca de dois meses depois, a vítima viu o réu andando de motocicleta, acionou as testemunhas, que são policiais militares, que o abordaram. Friso que o reconhecimento policial observou plenamente o artigo 226 do Código de Processo Penal, conforme declaração da vítima Gabriele (gravação audiovisual), e somente não foi corroborado em juízo, porque o réu não compareceu, apesar de intimado (fls. 80 e 84), e não pode ser conduzido coercitivamente, segundo recentes decisões do Supremo Tribunal Federal, portanto ele se colocou na situação de não se submeter a uma novo reconhecimento e desta maneira suportar os efeitos advindos da sua revelia, segundo prevê o artigo 367 do Código de Processo Penal. Diverso da posição externada pela defesa técnica, que respeito, mas discordo, não houve violação ao artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal (princípio da não auto-incriminação ou nemo tenetur se detegere), porque se assim o fosse, o réu não poderia ser compelido a comparecer em juízo, como também não poderia ser utilizado o reconhecimento extrajudicial, ou seja, bastaria ele ser orientado a não se escusar da intimação e a não comparecer à audiência de instrução e julgamento, para que todos os réus de roubo fossem inocentados pela impossibilidade, friso, causada pela defesa, de se realizar o seu reconhecimento judicial. Aliás, neste ponto, é possível a utilização do reconhecimento extrajudicial, em observância às exceções do artigo 155 do Código de Processo Penal, pois é uma prova não repetível, por conta da vontade inequívoca do réu em não participar do seu julgamento. Além de que, foi apreendido o simulacro de arma de fogo utilizado na prática do crime (fls. 13) e o réu confessou ter praticado o crime extrajudicialmente (fls. 27). Neste sentido a jurisprudência:

"PENAL

E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO E EXTORSÃO. APELAÇÃO JULGADA HÁ MAIS DE SETE ANOS. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS NA FASE JUDICIAL. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme consignado na decisão impugnada, o Tribunal de origem julgou a apelação em exame no dia 9 de fevereiro de 2015 e somente no dia 29 de abril de 2022 foi impetrado o presente habeas corpus, o que impede o seu conhecimento em decorrência da preclusão da matéria. 2. Com efeito, em respeito à segurança jurídica e lealdade processual, a jurisprudência do

Superior Tribunal de Justiça - STJ tem se orientado no sentido de que as nulidades, ainda quando denominadas absolutas, devem ser arguidas em momento oportuno, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento, sujeitando-se à preclusão temporal. Precedentes do STJ e do STF. 3. Ademais, é certo que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. No caso, a autoria delitiva não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, porque, durante a instrução processual, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas comuns à acusação e defesa, respeitados o contraditório e a ampla defesa, restando consignado que o réu não compareceu em Juízo para ser interrogado e na Delegacia, havia ficado em silêncio. Foi declarada sua revelia nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal. 4. Vale ressaltar, ainda, que a Corte de origem destacou que "um talão de cheques subtraído da vítima foi apreendido na residência do réu quando o mesmo era investigado pela prática de outro roubo, tudo a confirmar sua participação nos crimes" (fl. 29). Sendo certo que "a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 5/3/2021). 5. Agravo regimental desprovido." - (grifei) - (AgRg no HC n. 738.559/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022). "ROUBO QUALIFICADO - CONCURSO DE AGENTES. Insuficiência da prova. Não comprovada. Revelia. Negativa extrajudicial de autoria que não encontra consonância nas demais provas. Ausência de comprovação da versão apresentada. Reconhecimento da vítima. Encontro do bem subtraído em poder do réu e do adolescente - inversão do ônus da prova. Ausência de comprovação contrária. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. Apreensão de simulacro de arma de fogo. Perícia efetivada. Afastado o aumento. CORRUPÇÃO DE MENORES - mantida a condenação. Desnecessidade de comprovação de que o adolescente fosse corrompível. Desconhecimento da idade do adolescente. Ausência de prova e afirmativa do réu. Reconhecimento de concurso formal. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." - (grifei) - (TJSP; Apelação Criminal 1504659-54.2019.8.26.0602; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavalcheiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/09/2022; Data de Registro: 29/09/2022). " ROUBO - materialidade - boletins de ocorrência e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça e violência. ROUBO - autoria - depoimento de vítima indicando o réu como autor - reconhecimento que não foi possível realizar em juízo porque decretada a revelia do réu - depoimento de vítima que confirma ter realizado reconhecimento positivo na delegacia - validade do depoimento - de rigor a condenação do réu - improvimento ao apelo. PENA - base fixada no mínimo legal - ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes - ausentes causas de aumento e diminuição da pena. REGIME - inicial fechado - manutenção - identificação do réu como autor do roubo à farmácia porque, em data posterior, seis depois, praticou outra subtração em detrimento da vítima Gislene quando ela caminhava em via pública, ocasião em que ela o reconheceu como autor das duas subtrações - contumácia do réu em delitos contra o patrimônio alheio - alta reprovabilidade - necessidade de regime mais gravoso para desestimulá-lo da senda do crime - regime fechado - necessidade - improvimento ao apelo." - (grifei) - (TJSP; Apelação Criminal 0005722-37.2014.8.26.0224; Relator (a): Lauro Mens de Mello; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/02/2021; Data de Registro: 22/02/2021). Portanto, pelas provas colhidas nos autos, é de rigor a condenação do réu Raphael Fernando Lisboa França, pela prática do crime de roubo, previsto no artigo 157, caput, do Código Penal, contra a vítima Gabriele Messias Macedo. Observando o artigo 68 do Código Penal, passo a fixar a pena. Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (4 anos de reclusão e 10 dias-multa), aumento a sua pena em 1/3,

porque as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis ao réu (fls. 54/55 e 56/57), porque ele tem um mau antecedente e agrediu a vítima que ficou quase dois dias sem andar, sendo 1/6 pelo mau antecedente e 1/6 ($1/6 + 1/6 = 1/3$), por sua periculosidade ao agredir a vítima, passando a pena para 5 anos e 4 meses de reclusão, e 13 dias-multa. Na segunda fase da aplicação da pena, não há agravantes a serem apreciadas. Reduzo a pena em 1/6, pela sua confissão extrajudicial (fls. 27) e pela sua menoridade (fls. 3 e 27/28), passando para 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, e 10 dias-multa. Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas, motivo pelo qual torno definitiva a pena privativa de liberdade do réu Raphael Fernando Lisboa em 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, e 10 dias-multa. O regime inicial de cumprimento da pena do réu é o fechado, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, pois, apesar da pena ser inferior a oito anos e ele não ser reincidentes, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis ao réu, conforme fundamentado na primeira fase da dosimetria da pena (fls. 54/55 e 56/57). Outrossim, fixo o valor do dia-multa, no mínimo legal (1/30 avos do salário mínimo), em virtude de não haver nos autos elementos que comprovem ter o réu capacidade econômica suficiente para arcar com um valor superior (fls. 27). III - Dispositivo. Em razão do exposto, CONDENO o réu RAPHAEL FERNANDO LISBOA FRANÇA (R.G. nº 58.429.075 - filho de Fernando dos Santos França e Nayara Soares Lisboa - fls. 27/28), pela prática do crime de roubo, previsto no artigo 157, caput, do Código Penal, contra a vítima Gabriele Messias Macedo, a 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de 10 dias-multa, sendo cada dia multa no valor de 1/30 avos do salário mínimo. O réu arcará com as custas do processo, no valor de 100 UFESPs, consoante determina o artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual Paulista nº 11.608/09, mas o isento em virtude de estar sendo representada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, pois estão ausentes os fundamentos da prisão preventiva. De mais a mais, o réu aguardou todo o trâmite processual solto. Após o trânsito em julgado, caso mantida esta condenação: a) lance-se o nome do réu no sistema informatizado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; b) oficie-se à Justiça Eleitoral, consoante determina o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; c) archive-se o processo. Autorizo cópias reprográficas. Registre-se. Comunique-se. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados."Pelo Dr. Defensor Público foi dito que manifesta o desejo de recorrer da Sentença proferida. Pelo MM. Juiz foi dito: "Recebo o recurso requerido pela Defensoria Pública. Dê-se vistas dos autos à Defensoria para apresentação das razões. Após, vistas ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões. Regularizados, subam ao órgão ad quem. O Ministério Público manifestou o desejo de não recorrer, transitando em julgado nesta data para a acusação." Intime-se o réu desta sentença no seu endereço, porque ele mora em lugar certo e sabido (fls. 61/80). NADA MAIS. O presente termo segue assinado eletronicamente pelo juiz, deixando de ser assinado pelas partes em virtude do processo ser digital (Capítulo XI (Do processo eletrônico), Seção VI, Subseção XV, artigo 1269, parágrafo 1º e artigo 1270, parágrafo 1º, das NSCGJ), sendo facultada cópia impressa devidamente assinada pelas partes. Eu, Jaqueline Passos do Sacramento Tavares, Matrícula 371.351, Escrevente, digitei.